

1501739-60.2022.8.26.0616
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 27/09/2022
... de nossos tribunais:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.)

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1501739-60.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1501739-60.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu:
ERIC ROCHA NEVES PEREIRA

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos, etc.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra ERIC ROCHA NEVES PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 24 de julho de 2022, por volta de 19 horas, na Rua São Bento, altura do nº 22 e na Rua João Mendes nº 53, nesta cidade e Comarca, o denunciado supostamente trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, sem autorização, 18 invólucros de cocaína (com peso de 24,38 gramas) e 23 invólucros de maconha (com peso 69,95 gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e laudo de constatação de fls. 18/22. Notificado às fls. 82, ofereceu defesa preliminar às fls. 86. A denúncia foi recebida fls. 87/88. Em audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas de acusação e, ao final, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A Defesa pugna pela improcedência da ação penal fundamentando-se na insuficiência probatória que entende ser dos autos.

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão às fls. 15/16, pelo laudo de constatação às fls. 18/22, e através do laudo toxicológico definitivo às fls. 112/114.

A autoria é certa.

A testemunha BRUNO ARRUDA DA SILVA, policial militar, relatou que estava em patrulhamento ostensivo identificaram um indivíduo em comportamento suspeito e que ao visualizar a equipe policial apresentou nervosismo. Alegou que o indivíduo trazia algo em suas mãos, momento em que colocou o objeto no bolso e tentou se evadir, o que motivou a abordagem. Com a identificação do réu, procedida busca pessoal, foram localizados no bolso de sua bermuda diversos entorpecentes em uma sacola, sendo 18 (dezoito) invólucros que aparentavam ser cocaína e 09 (nove) que aparentavam ser maconha, e a quantia de R\$ 71,00 (setenta e um reais) em notas trocadas.

Afirmou que o réu admitiu a participação no comércio de entorpecentes, que as drogas em sua posse era para comercialização e o dinheiro seria fruto deste comércio. Ainda, relatou que o denunciado fazia o comércio no horário compreendido entre 9 horas às 00 horas e auferiria a quantia de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por dia. Ao ser indagado, o réu indicou outro lugar sendo onde foi encontrado mais 14 (catorze) invólucros que indicavam ser de maconha e a quantia de R\$ 333,00 (trezentos e trinta e três reais). Foi categórico com relação à visualização do réu, entorpecentes e dinheiro apreendidos, e por fim, alegou ter sido necessário o uso de algemas em razão do risco de fuga.

A testemunha IVAIR CARLOS DA SILVA, policial militar, relatou e afirmou no mesmo sentido as declarações realizadas por seu colega de farda Bruno.

O réu ERIC ROCHA NEVES PEREIRA, em seu interrogatório, afirmou que tem 22 anos e já esteve preso anteriormente por roubo e tráfico. Estava em regime aberto cumprindo tais penas. Negou a acusação da denúncia. Disse que era um domingo e estava em almoço de família. Deixou o local por volta das 18:00 horas. Foi abordado por policiais militares da Rota. Não tentou correr. Nada de ilícito foi encontrado em seu poder. Trazia consigo um maço de cigarro e um isqueiro. Os policiais viram as tatuagens que foram feitas na cadeia. Disseram que tinham um presente guardado para o interrogando. Não sabia que o local era ponto de venda de drogas. Estava trabalhando como ajudante de pedreiro.

Os elementos de convicção dos autos demonstram a autoria imputada ao acusado.

Os relatos das testemunhas, muito embora se trate somente de policiais são uníssonos, encontram-se corroborados pelos demais elementos de convicção dos autos e dotados de fé pública.

Nesse sentido, a jurisprudência de nossos tribunais:

“TÓXICO – Tráfico – Insuficiência probatória – Inocorrência – Condenação fundada em testemunho de policiais – Validade – Depoimentos firmes e coerentes – Materialidade devidamente comprovada – Recurso não provido.” (Apelação Criminal nº 229.463-3 – Guarujá – 2ª Câmara Criminal – 03.11.97. V. U.)

“TÓXICO – Tráfico – Caracterização – Pretendida absolvição por insuficiência

probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.)

O réu, de sua vez, apresentou versão negativa dos fatos dizendo que não trazia nada de ilícito consigo, contudo, não trouxe qualquer testemunha que pudesse corroborar seus relatos.

Nesse contexto, a versão dos policiais militares passa a ter valor probatório apto a trazer certeza da autoria que se imputa ao réu. Perfeitamente elidida presunção de inocência existente em favor do réu.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que os motivos, circunstâncias e conseqüências do crime praticado não o diferencia de outros da mesma espécie, ocorridos em situações semelhantes de sorte que seu grau de reprovabilidade, para fins de fixação da pena-base deve ser aquele já estipulado pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu é reincidente (fls. 04/06 - apenso F.A.), o que configura a agravante prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal, determinante da majoração de sua pena-base em 1/6, resultando no montante de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno concreta como reprimenda a ser cumprida pelo acusado ante o esgotamento de causas e circunstâncias a serem observadas na aplicação de sua pena.

Fixo o dia-multa em seu valor unitário mínimo vez que não há nos autos elementos que autorizem o arbitramento em maior valor.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado uma vez que, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90 um dos delitos que ensejou a condenação, qual seja, tráfico de drogas, é equiparado a hediondo.

Ante o exposto e tudo o mais que nos autos consta, acolho a pretensão punitiva estatal e, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia e, conseqüentemente, CONDENO ERIC ROCHA NEVES PEREIRA ao cumprimento da pena privativa de liberdade pelo período de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput da Lei 11.343/06, a qual deixo de substituir por pena restritiva de direito em virtude de expressa disposição legal proibitiva.

Nego ao réu o direito de recorrer desta decisão em liberdade pela presença de requisito autorizador da prisão preventiva in casu uma vez que a colocação em liberdade representará risco à aplicação da lei penal bem como com fundamento no artigo 313, incisos I e II do Código de Processo Penal.

Expeça-se, oportunamente, guia de recolhimento provisória.

Após trânsito em julgado desta decisão, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

P.R.I.

Itaquaquecetuba, 27 de setembro de 2022~~0~~.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA